

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐẤU GIÁ VIỆT NAM



HỒ SƠ MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Tên tài sản:

Giá trị toàn bộ tài sản nhà xưởng, công trình xây dựng, vật kiến trúc, vật liệu san lấp, thiết bị dây truyền, máy móc, cây cối nằm trên thửa đất không số, tờ bản đồ số 1D+11+14, diện tích 185.318,1 m², địa chỉ thửa đất ở: xã Hưng Thịnh (nay là xã Vĩnh Hưng), huyện Bình Giang và xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương được Cục THADS tỉnh Hải Dương xử lý để thực hiện Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 05/2021/QĐST-KDTM ngày 19/11/2019 của Tòa án nhân dân thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

(Tài sản hiện nay được Cục thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương xử lý để thực hiện Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 05/2021/QĐST-KDTM ngày 19/11/2019 của Tòa án nhân dân thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương)

Tháng 3/2025



Số: 732/2025/TB-ĐGVN

V/v: Đấu giá tài sản

Ngày 28 tháng 3 năm 2025

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

1. Tên, địa chỉ tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam - Địa chỉ: Ô số 6, Tầng 1, Tòa nhà Sunrise IIA, NO2A, KĐT Sài Đồng, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, TP. Hà Nội.

2. Người có tài sản đấu giá: Cục thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương. Địa chỉ: Số 250 đường Ngô Quyền, phường Tân bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

3. Tên tài sản đấu giá:

STT	Danh mục tài sản	Giá trị (đồng)
1.	Giá trị các công trình cơ bản, nhà cửa, vật kiến trúc, vật liệu san lấp ... gắn liền với đất của công ty cổ phần Hoàng Long Steel	123.441.272.864
2.	Giá trị dây chuyền máy móc thiết bị của Công ty cổ phần Hoàng Long Steel	14.699.267.268
3.	Giá trị các loại cây cối trên đất	35.750.000
4.	Giá trị các công trình xây dựng gắn liền với đất của Công ty cổ phần Thép ống Vạn Xuân	7.086.391.600
5.	Giá trị máy móc thiết bị của Công ty cổ phần Thép ống Vạn Xuân	1.400.000.000
6.	Giá trị máy móc thiết bị của Công ty cổ phần Thép ống Vạn Xuân bổ sung	100.000.000

Toàn bộ tài sản nhà xưởng, công trình xây dựng, vật kiến trúc, vật liệu san lấp, thiết bị dây truyền, máy móc, cây cối nêu trên nằm trên thửa đất không số, tờ bản đồ số 1D+11+14, diện tích 185.318,1 m², địa chỉ thửa đất ở: xã Hưng Thịnh (nay là xã Vĩnh Hưng), huyện Bình Giang và xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương đã được UBND tỉnh Hải Dương cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AC 332569, cấp ngày 26/5/2005, đứng tên Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh thép Vạn Lợi.

4. Nguồn gốc tài sản và tình trạng pháp lý: Tài sản hiện nay được Cục thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương xử lý để thực hiện Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 05/2021/QĐST-KDTM ngày 19/11/2019 của Tòa án nhân dân thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Những giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của tài sản (do Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Hải Dương cung cấp và chịu trách nhiệm về mọi vấn đề pháp lý liên quan đến tài sản đấu giá) bao gồm:

- Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 05/2021/QĐST-KDTM ngày 19/11/2024 của TAND Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương;

- Quyết định thi hành án theo yêu cầu số 17/QĐ-CCTHADS ngày 14/12/2021 của Cục thi hành án dân sự thành phố Hải Dương;

- Quyết định rút hồ sơ thi hành án số 02/QĐ-CTHADS ngày 07/01/2022 của Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương;

- Biên bản bàn giao ngày 15/4/2022 và Biên bản ngày 08/7/2022 về việc tự nguyện giao tài sản thế chấp để thi hành án của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương với Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hải Dương và Công ty Cổ phần Hoàng Long Steel;

- Chứng thư thẩm định giá số 231/2025/CT/KHA0301 ngày 20/02/2025 của Công ty Cổ phần Thẩm định giá – Dịch vụ Nghĩa Hưng;

5. Giá khởi điểm, bước giá đấu giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá:

- **Giá khởi điểm: 146.762.682.000 đồng** (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi sáu tỷ, bảy trăm sáu mươi hai triệu, sáu trăm tám mươi hai nghìn đồng).

Mức giá trên là mức giá tối thiểu, chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí chuyển quyền sử dụng, sở hữu tài sản theo quy định của pháp luật.

- Bước giá đấu giá: 30.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng)

- Tiền đặt trước: 28.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tám tỷ đồng).

- Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá: 1.000.000 đồng/01 hồ sơ (Bằng chữ: Một triệu đồng trên một hồ sơ).

6. Hình thức, phương thức, cách thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại phiên đấu giá

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

- Thời gian xem tài sản: Từ ngày 02/4/2025 đến ngày 04/4/2025 (Giờ hành chính)

- Địa điểm xem tài sản: Tại xã Hưng Thịnh (nay là xã Vĩnh Hưng), huyện Bình Giang và xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

8. Ngày, giờ bắt đầu, hết hạn bán hồ sơ mời tham gia đấu giá; ngày, giờ bắt đầu, hết hạn tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá; địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá.

- Thời gian bắt đầu: 08h00 ngày 28/3/2025.

- Thời gian hết hạn: 16h00 ngày 14/4/2025

(Lưu ý: Thời gian là các ngày làm việc trong tuần trừ thứ 7, chủ nhật)

- Địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

+ Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Đấu giá Việt Nam. Địa chỉ: Ô số 6, Tầng 1, Tòa nhà Sunrise IIA, NO2A, KĐT Sài Đồng, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, TP Hà Nội.



+) Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương. Địa chỉ: Số 250 đường Ngô Quyền, phường Tân bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Lưu ý: Khách hàng tham khảo hồ sơ mời tham gia đấu giá trên Cổng đấu giá tài sản quốc gia dgts.gov.moj.vn; trụ sở Tổ chức hành nghề đấu giá và liên hệ đến Công ty đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam để được hướng dẫn mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá qua đường bưu điện (nếu có).

Người mua hồ sơ tham gia đấu giá có nhu cầu lấy hóa đơn thì phải cung cấp đầy đủ thông tin (*tên, địa chỉ, mã số thuế, Email nhận hóa đơn điện tử*) chậm nhất trước thời điểm kết thúc việc bán hồ sơ mời tham gia đấu giá. Sau thời điểm này, Công ty đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam lập hóa đơn tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá theo quy định pháp luật về hóa đơn, chứng từ.

9. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Từ 08h00 ngày 28/3/2025 đến 16h00 ngày 17/4/2025 tại địa chỉ: Ô số 6, Tầng 1, Tòa nhà Sunrise IIA, NO2A, KĐT Sài Đồng, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, TP Hà Nội.

- Người tham gia đấu giá là các tổ chức đáp ứng đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật, chủ động đăng ký tham gia đấu giá, thực hiện mua hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia theo quy định tại Thông báo đấu giá tài sản, Quy chế cuộc đấu giá và nộp Hồ sơ tham gia đấu giá (02 bộ bản sao chứng thực), các giấy tờ sau:

- + Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (*theo mẫu do Công ty ban hành*);
- + Giấy đăng ký kinh doanh (đối với tổ chức);
- + CCCD/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức);
- + Giấy giới thiệu, giấy ủy quyền, CCCD của người đến liên hệ (trong trường hợp không phải người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp);
- + Chứng từ nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá (*có thể gửi bản chụp chứng từ vào hòm thư điện tử: online.daugiavietnam@gmail.com*)

10. Ngày, giờ bắt đầu, hết hạn nộp tiền đặt trước:

- Thời gian bắt đầu: 08h00 ngày 28/3/2025
- Thời gian hết hạn: 16h00 ngày 14/4/2025

Thông tin nộp tiền đặt trước:

- Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam
- Số tài khoản: 160 563 6868, mở tại BIDV- CN Sở giao dịch 3.
- Nội dung: <Tên khách hàng> nộp tiền đặt trước đấu giá tài sản CTHADS Hải Dương

11. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Từ 10h00, ngày 17/4/2025 tại Ô số 6, Tầng 1, Tòa nhà Sunrise II, KĐT Sài Đồng, Q. Long Biên, TP Hà Nội

(Trường hợp bất khả kháng có sự thay đổi về thời gian bắt đầu phiên đấu giá, Công ty sẽ thông báo kịp thời đến Người có tài sản và người đủ điều kiện tham gia đấu giá qua một trong các hình thức: Email hoặc số điện thoại khách hàng đã cung cấp trên Phiếu đăng ký tham gia đấu giá)

12. Chi tiết xin vui lòng liên hệ: CÔNG TY ĐGHD ĐẦU GIÁ VIỆT NAM - Ô số 6,
Tầng 1, Tòa nhà Sunrise IIA, NO2A, KĐT Sài Đồng, phường Phúc Đồng, quận Long Biên,
TP Hà Nội . Điện thoại: 024.39842728/ hotline: 0976 448 446.

CÔNG TY ĐGHD ĐẦU GIÁ VIỆT NAM



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Thu Giang



QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ

Tài sản đấu giá:

Giá trị toàn bộ tài sản nhà xưởng, công trình xây dựng, vật kiến trúc, vật liệu san lấp, thiết bị dây truyền, máy móc, cây cối nằm trên thửa đất không số, tờ bản đồ số 1D+11+14, diện tích 185.318,1 m², địa chỉ thửa đất ở: xã Hưng Thịnh (nay là xã Vĩnh Hưng), huyện Bình Giang và xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương được Cục THADS tỉnh Hải Dương xử lý để thực hiện Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 05/2021/QĐST-KDTM ngày 19/11/2019 của Tòa án nhân dân thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Căn cứ Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2017;

Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2017;

Căn cứ Luật số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản;

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 84/2025/ĐGVN-THA ngày 25/3/2025 giữa Công ty ĐGHD Đấu giá Việt Nam và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương.

Công ty đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam ban hành Quy chế cuộc đấu giá tài sản theo hợp đồng nói trên, bao gồm các điều khoản, cụ thể như sau:

CHƯƠNG I:

QUY ĐỊNH CHUNG

ĐIỀU 1. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU CHỈNH

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này cụ thể hóa về nguyên tắc, trình tự, thủ tục và các nội dung khác liên quan đến việc đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Luật số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản; Nghị định số 172/2024/NĐ-CP ngày 27/12/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 37/2024/QH15.

2. Đối tượng điều chỉnh

Các tổ chức có liên quan đến việc đấu giá tài sản do Công ty đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam thực hiện.

ĐIỀU 2. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ, THUẬT NGỮ

- 1. Tài sản đấu giá** là tài sản được phép giao dịch theo quy định của pháp luật;
- 2. Giá khởi điểm** là giá ban đầu thấp nhất của tài sản đấu giá trong trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên;
- 3. Bước giá** là mức chênh lệch giữa lần trả giá đầu tiên so với giá khởi điểm hoặc giữa lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề.
- 4. Người có tài sản đấu giá** là cá nhân, tổ chức sở hữu tài sản, người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền đấu giá tài sản hoặc người có quyền đưa tài sản ra đấu giá theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật.
- 5. Người tham gia đấu giá** là cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.
- 6. Người trúng đấu giá** là cá nhân, tổ chức trả giá cao nhất so với giá khởi điểm hoặc bằng giá khởi điểm trong trường hợp không có người trả giá cao hơn giá khởi điểm khi đấu giá theo phương thức trả giá lên;
- 7. Phương thức trả giá lên** là phương thức đấu giá, theo đó người tham gia đấu giá trả giá từ thấp lên cao cho đến khi xác định được người trả giá cao nhất so với giá khởi điểm;
- 8. Đồng tiền** là đồng tiền sử dụng trong mọi giao dịch theo quy định tại Quy chế này là Việt Nam đồng (viết tắt là VND);
- 9. Tiền đặt trước** là một khoản tiền nhất định người tham gia đấu giá phải nộp để xác định trách nhiệm tham gia phiên đấu giá. Khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc khi người tham gia đấu giá được đấu giá viên xác định là người trúng đấu giá;
- 10. Các từ ngữ, thuật ngữ khác:** Các từ ngữ, thuật ngữ trong bản Quy chế đấu giá này được sử dụng và hiểu theo nghĩa các từ ngữ, thuật ngữ theo Luật đấu giá tài sản năm 2016, Luật số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản 2016 có hiệu lực từ ngày 01/01/2025 và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

ĐIỀU 3: NGUYÊN TẮC ĐẤU GIÁ

1. Tuân thủ quy định của pháp luật.
2. Bảo đảm tính độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan.
3. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, đấu giá viên.
4. Phiên đấu giá phải do đấu giá viên điều hành, trừ trường hợp phiên đấu giá do Hội đồng đấu giá tài sản thực hiện.

CHƯƠNG II:

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

ĐIỀU 4. TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

- Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam.
- Mã số thuế: 0108764561.

- Địa chỉ trụ sở: Ô số 6, Tầng 1, Tòa nhà Sunrise IIA, NO2A, KĐT Sài Đồng, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, TP Hà Nội .

ĐIỀU 5. NGƯỜI CÓ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

- Tên đơn vị: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương

- Địa chỉ: Số 250 đường Ngô Quyền, phường Tân bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

ĐIỀU 6. TÊN TÀI SẢN ĐẤU GIÁ, GIÁ KHỞI ĐIỂM, TIỀN ĐẶT TRƯỚC, TIỀN MUA HỒ SƠ MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ, BƯỚC GIÁ, NGUỒN GỐC VÀ TÌNH TRẠNG PHÁP LÝ:

(Chi tiết tại **mục 3,4,5** Thông báo đấu giá tài sản số 732/2025/TB-ĐGVN ngày 28/3/2025 kèm theo Quy chế cuộc đấu giá này)

ĐIỀU 7: PHƯƠNG THỨC, HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ

(Chi tiết tại **mục 6** Thông báo đấu giá tài sản số 732/2025/TB-ĐGVN ngày 28/3/2025 kèm theo Quy chế cuộc đấu giá này)

ĐIỀU 8: THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM XEM TÀI SẢN ĐẤU GIÁ.

(Chi tiết tại **mục 7** Thông báo đấu giá tài sản số 732/2025/TB-ĐGVN ngày 28/3/2025 kèm theo Quy chế cuộc đấu giá này)

+ Khi đi xem tài sản khách hàng phải mang theo giấy tờ tùy thân, Người có tài sản sẽ tổ chức cho các khách hàng xem hiện trạng tài sản theo danh sách do Công ty đấu giá cung cấp hoặc theo giấy giới thiệu Công ty đấu giá đã cung cấp cho những người có nhu cầu xem tài sản.

+ Xem tài sản không là điều kiện bắt buộc đối với người tham gia đấu giá, do đó khách hàng tự chịu trách nhiệm về việc hiểu rõ các tính chất, đặc điểm, số lượng và chất lượng tài sản đấu giá hoặc tự cam kết về việc không có nhu cầu xem hiện trạng tài sản, chấp nhận danh mục tài sản như mô tả tại hồ sơ đấu giá. Mọi chi phí phát sinh liên quan đến việc xem tài sản do khách hàng tự chi trả.

ĐIỀU 9: NGÀY, GIỜ BẮT ĐẦU, HẾT HẠN BÁN HỒ SƠ MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ; NGÀY, GIỜ BẮT ĐẦU, HẾT HẠN TIẾP NHẬN HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ; ĐỊA ĐIỂM BÁN HỒ SƠ MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ, TIẾP NHẬN HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ.

(Chi tiết tại **mục 8** Thông báo đấu giá tài sản số 732/2025/TB-ĐGVN ngày 28/3/2025 kèm theo Quy chế cuộc đấu giá này)

Trường hợp hồ sơ tham gia đấu giá gửi qua đường bưu điện thì thời gian tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá qua đường bưu điện là thời gian Công ty đấu giá nhận được hồ sơ do đơn vị Bưu điện chuyển đến và là thời gian xác nhận người tham gia đấu giá đã nộp hồ sơ (**hạn cuối đến 16h00 ngày 14/4/2025**)

ĐIỀU 10: THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, ĐIỀU KIỆN, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ; THÀNH PHẦN HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ.

(Chi tiết tại **mục 9** Thông báo đấu giá tài sản số 732/2025/TB-ĐGVN ngày 28/3/2025 kèm theo Quy chế cuộc đấu giá này)

ĐIỀU 11: NGÀY, GIỜ BẮT ĐẦU, HẾT HẠN NỘP TIỀN ĐẶT TRƯỚC ĐẤU GIÁ.

(Chi tiết tại **mục 10** Thông báo đấu giá tài sản số 732/2025/TB-ĐGVN ngày 28/3/2025 kèm theo Quy chế cuộc đấu giá này)

- Người tham gia đấu giá thực hiện nộp tiền đặt trước theo quy định tại Quy chế cuộc đấu giá này, cụ thể: Chuyển đủ một lần số tiền đặt trước theo đúng quy định tại Thông báo đấu giá tài sản (*Quy chế cuộc đấu giá không chấp nhận việc nộp tiền đặt trước trong cùng 01 tài sản thành nhiều giấy chuyển tiền riêng biệt*).

- Công ty ĐGHD Đấu giá Việt Nam không có bất kỳ thỏa thuận nào với người tham gia đấu giá về việc chấp thuận nộp tiền đặt trước vào số tài khoản khác số tài khoản đã được quy định tại Quy chế cuộc đấu giá này. Trong trường hợp chứng từ “**Báo có**” chuyển đến tài khoản của công ty **sau 16h00 ngày 14/4/2025** sẽ không được chấp nhận và không đủ điều kiện tham gia cuộc đấu giá.

+ Mọi khoản phí liên quan đến việc chuyển tiền và nhận lại tiền đặt trước (*nếu có*) do khách hàng chịu phí theo mức quy định của các Ngân hàng/Tổ chức tín dụng.

ĐIỀU 12: THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC PHIÊN ĐẤU GIÁ.

(Chi tiết tại **mục 11** Thông báo đấu giá tài sản số 732/2025/TB-ĐGVN ngày 28/3/2025 kèm theo Quy chế cuộc đấu giá này)

ĐIỀU 13. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA ĐẤU GIÁ

1. Đối tượng được đăng ký tham gia đấu giá

Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức hành nghề đấu giá tài sản theo quy định tại Thông báo đấu giá và Quy chế cuộc đấu giá này.

Trường hợp, có hai doanh nghiệp trở lên cùng thuộc một Tổng công ty thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng công ty với công ty thành viên, Công ty mẹ và Công ty con thì chỉ một doanh nghiệp đại diện cho nhóm Công ty tham gia đấu giá; Doanh nghiệp liên danh/liên kết/ hợp tác theo đúng quy định của pháp luật với một doanh nghiệp khác thì chỉ được một doanh nghiệp đại diện cho liên danh/liên kết tham gia đấu giá.

2. Điều kiện tham gia đấu giá: Ngoài các quy định tại khoản 1 Điều 38 Luật đấu giá tài sản, người tham gia đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Thông báo đấu giá tài sản, **Quy chế cuộc đấu này** được đăng ký tham gia đấu giá và nộp hồ sơ tham gia đấu giá bao gồm các giấy tờ như quy định tại **mục 9 Thông báo đấu giá tài sản**.

Lưu ý:

- Người tham gia đấu giá phải nộp đủ các tài liệu theo quy định, mọi sự điều chỉnh giấy tờ hồ sơ của người tham gia đấu giá chỉ được xem xét giải quyết nếu thời hạn nộp hồ sơ chưa kết thúc.

- Các giấy tờ phải nộp gồm 02 bộ, là bản sao chứng thực.

3. Những người sau đây không được đăng ký tham gia đấu giá (Theo khoản 4 Điều 38 của Luật đấu giá)

- Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

- Người làm việc trong tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

- Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

- Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

- Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

ĐIỀU 14. ĐĂNG KÝ VÀ RÚT LẠI ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ

1. Đăng ký tham gia đấu giá

Khách hàng có nhu cầu đấu giá và đáp ứng đủ điều kiện theo Thông báo đấu giá tài sản và Quy chế cuộc đấu giá phải chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ tham gia đấu giá theo đúng thời hạn quy định.

2. Rút lại đăng ký tham gia đấu giá

- Trường hợp, người đã đăng ký tham gia đấu giá và nộp khoản tiền đặt trước, nếu sau đó muốn rút lại việc tham gia đấu giá thì phải thông báo chậm nhất vào ngày hạn cuối tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá. Người rút lại đăng ký tham gia đấu giá chỉ được nhận lại khoản tiền đặt trước đấu giá.

- Mọi trường hợp thông báo rút lại việc đăng ký tham gia đấu giá chậm theo thời hạn quy định như trên thì việc rút lại đăng ký tham gia đấu giá không được chấp nhận, khách hàng vẫn phải tham gia cuộc đấu giá.

ĐIỀU 15: TIỀN ĐẶT TRƯỚC VÀ XỬ LÝ TIỀN ĐẶT TRƯỚC; CÁC TRƯỜNG HỢP BỊ TRUẤT QUYỀN THAM GIA ĐẤU GIÁ; CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC NHẬN TẠI TIỀN ĐẶT TRƯỚC.

1. Tiền đặt trước

- Người tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước đúng thời gian quy định tại Thông báo đấu giá tài sản, Quy chế cuộc đấu giá.

- Người tham gia đấu giá có quyền từ chối tham gia đấu giá và nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản, thời gian, địa



điểm tổ chức phiên đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá đã niêm yết, thông báo công khai.

2. Khoản tiền đặt trước được xử lý như sau:

a) Những người không trúng đấu giá, không mua được tài sản, không vi phạm quy chế đấu giá bao gồm cả người rút lại việc đăng ký tham gia đấu giá đúng thời hạn quy định, được nhận lại 100% số tiền đặt trước trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá hoặc trong thời hạn khác do các bên thỏa thuận. (Theo quy định tại khoản 4 Điều 39 Luật đấu giá tài sản).

b) Kể từ thời điểm kết thúc cuộc đấu giá thành, biên bản đấu giá được lập, khoản “**tiền đặt trước**” của Người trúng đấu giá được chuyển thành “**tiền đặt cọc**” để đảm bảo thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản có trách nhiệm chuyển tiền đặt cọc của người trúng đấu giá cho người có tài sản đấu giá trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá.

3. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá; các trường hợp không được nhận tại tiền đặt trước. (Theo quy định tại Khoản 5 Điều 9 và khoản 6 Điều 39 Luật đấu giá tài sản)

a) Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham dự phiên đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng (các trường hợp bất khả kháng được áp dụng theo quy định tại Luật dân sự 2015);

b) Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm các quy định: (1) Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá; (2) Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đìm giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản; (3) Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá; (4) Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản; (5) Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản; (6) Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó; (7) Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó; (8) Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan (Khoản 5 Điều 9 Luật đấu giá tài sản 2016);

c) Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định (Khoản 3 Điều 44 Luật đấu giá tài sản);

d) Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận (Điều 50 Luật đấu giá tài sản);

e) Từ chối kết quả trúng đấu giá sau (Điều 51 Luật đấu giá tài sản).

ĐIỀU 16: NỘI QUY PHIÊN ĐẤU GIÁ

- Người đủ điều kiện tham gia đấu giá phải có mặt tại phòng tổ chức đấu giá đúng ngày, giờ theo Thông báo đã quy định.

- Tại phiên đấu giá, chỉ có người đăng ký tham gia đấu giá hoặc đại diện hợp pháp của người đó mới được vào phòng tổ chức đấu giá và có quyền trả giá. Đối với tổ chức có tên trong danh sách đăng ký tham gia đấu giá chỉ được cử 01 (một) đại diện tham gia đấu giá. Trường hợp ủy quyền, phải có Giấy ủy quyền (01 bản gốc) và 01 bản CCCD của người được ủy quyền tham gia phiên đấu giá nếu không phải là người đã thực hiện mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá.

- Người tham gia đấu giá không sử dụng chất kích thích trước khi đến tham gia phiên đấu giá, không mang vũ khí, chất cháy, chất nổ đến khu vực tổ chức đấu giá. Ngồi đúng vị trí đã được hướng dẫn, không đi lại trong phòng đấu giá, không tự ý rời khỏi phòng đấu giá khi chưa có sự đồng ý của đấu giá viên.

- Người tham gia đấu giá không sử dụng điện thoại hoặc bất kỳ phương tiện truyền thông nào khác để trao đổi với tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá khác trong khi trả giá, nếu phát hiện có hành vi gian dối, phá rối, cản trở phiên đấu giá hoặc liên kết thông đồng đim giá thì bị truất quyền tham gia đấu giá.

- Người tham gia đấu giá có hành vi gây rối trật tự, quấy phá làm mất an ninh phòng đấu giá, đấu giá viên sẽ truất quyền tham gia đấu giá và yêu cầu Cơ quan Công an xử lý hành vi gây rối mất trật tự nơi công cộng theo quy định pháp luật hiện hành.

CHƯƠNG III:

TỔ CHỨC PHIÊN ĐẤU GIÁ

ĐIỀU 17. TRÌNH TỰ MỞ PHIÊN ĐẤU GIÁ, CÁCH THỨC, THỜI GIAN TRẢ GIÁ, NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG ĐẤU GIÁ, GIÁ TRÚNG ĐẤU GIÁ, DIỄN BIẾN VÀ KẾT QUẢ PHIÊN ĐẤU GIÁ.

1. Mở đầu phiên đấu giá, Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá:

- Giới thiệu bản thân, người giúp việc;
- Công bố danh sách người tham gia đấu giá và điểm danh để xác định người tham gia đấu giá hợp lệ;
- Đọc Quy chế cuộc đấu giá;
- Giới thiệu tài sản đấu giá;
- Nhắc lại mức giá khởi điểm;
- Thông báo bước giá đấu giá;
- Hướng dẫn cách trả giá, chấp nhận giá cho người tham gia đấu giá;
- Trả lời các câu hỏi của người tham gia đấu giá;
- Điều hành việc trả giá, chấp nhận giá theo quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Cách thức, thời gian trả giá, nguyên tắc xác định người trúng đấu giá và giá trúng đấu giá:

- Khách hàng sử dụng Thẻ có đánh số do Công ty ĐGHD Đấu giá Việt Nam cung cấp làm phương tiện trả giá.
- Đấu giá viên yêu cầu người tham gia đấu giá thực hiện việc trả giá.

- Người tham gia đấu giá trả giá. Giá trả phải ít nhất bằng giá khởi điểm trong trường hợp công khai giá khởi điểm. Người trả giá sau phải trả giá cao hơn giá mà người trả giá trước liền kề đã trả và tuân thủ đúng theo bước giá đã quy định tại Quy chế này.

- Đấu giá viên nhắc lại 03 (ba) lần mức giá đã trả sau mỗi lần người tham gia đấu giá trả giá, mỗi lần nhắc lại cách nhau ít nhất từ 10 đến 30 giây và đề nghị những người tham gia đấu giá khác tiếp tục trả giá;

- Đấu giá viên công bố người đã trả giá cao nhất là người trúng đấu giá sau khi nhắc lại 03 (ba) lần giá cao nhất đã trả mà không có người trả giá cao hơn. Phiên đấu giá kết thúc khi Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá gõ búa 03 (ba) lần.

3. Diễn biến trong quá trình trả giá

- Trường hợp, người đã trả giá cao nhất mà rút lại giá đã trả trước khi Đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì phiên đấu giá vẫn được tiếp tục và bắt đầu từ giá của người trả giá liền kề trước đó. Người rút lại giá đã trả hoặc rút lại giá đã chấp nhận sẽ bị trút quyền tham gia phiên đấu giá và mất khoản tiền đặt trước theo quy định tại điểm đ khoản 6 Điều 39 Luật đấu giá tài sản.

- Trường hợp, khi Đấu giá viên đã công bố người trúng đấu giá mà người này từ chối kết quả trúng đấu giá, thì tài sản được bán cho người trả giá liền kề, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người có giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá.

- Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá thì phiên đấu giá đó coi như không thành.

- Trường hợp, nếu tại phiên đấu giá chỉ có một người trả giá hoặc không có người nào trả giá hoặc trả giá thấp hơn giá khởi điểm thì phiên đấu giá được coi là không thành.

- Các tình huống phát sinh khác trong phiên đấu giá được đấu giá viên xử lý phù hợp theo quy định pháp luật về đấu giá tài sản.

4. Biên bản đấu giá

- Phiên đấu giá chấm dứt khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá hoặc khi đấu giá không thành.

- Diễn biến của phiên đấu giá được ghi vào biên bản đấu giá. Biên bản đấu giá được lập tại phiên đấu giá và có chữ ký của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá, người ghi biên bản, người trúng đấu giá, người có tài sản đấu giá, đại diện của những người tham gia đấu giá.

- Người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá được coi như không chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá;

- Biên bản đấu giá được đóng dấu của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản.

5. Kết thúc phiên đấu giá

- Sau khi có kết quả của phiên đấu giá, Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thông báo bằng văn bản cho Người có tài sản về kết quả đấu giá.

- Thông báo ghi rõ các thông tin về tài sản đấu giá, giá trúng đấu giá và các thông tin của người trúng đấu giá.

ĐIỀU 18. CÁC TRƯỜNG HỢP VI PHẠM BỊ TRUẤT QUYỀN THAM GIA PHIÊN ĐẤU GIÁ

Người tham gia đấu giá bị truất quyền tham gia đấu giá trong các trường hợp sau:

- Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá;

- Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đìm giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

- Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;

- Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

- Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;

- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

- Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

ĐIỀU 19. TRƯỜNG HỢP ĐẤU GIÁ KHÔNG THÀNH

- Tất cả những người đã đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ nhưng không tham dự phiên đấu giá;

- Đã hết thời hạn đăng ký mà không có người đăng ký tham gia đấu giá;

- Tại phiên đấu giá không có người trả giá hoặc không có người chấp nhận giá;

- Người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật Đấu giá tài sản;

- Người đã trả giá rút lại giá đã trả, người đã chấp nhận giá rút lại giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 Luật Đấu giá tài sản mà không có người trả giá tiếp;

- Trường hợp từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật Đấu giá tài sản;

- Đã hết thời hạn đăng ký mà chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc có nhiều người đăng ký tham gia đấu giá nhưng chỉ có một người tham dự phiên đấu giá hoặc có nhiều người tham dự phiên đấu giá nhưng chỉ có một người trả giá hoặc có nhiều người trả giá nhưng chỉ có một người trả giá hợp lệ trong trường hợp đấu giá tài sản quy định tại khoản 2a Điều 49 của Luật đấu giá tài sản.

ĐIỀU 20. TRƯỜNG HỢP NHẬN LẠI TÀI SẢN CỦA NGƯỜI PHẢI THI HÀNH ÁN

Trước khi mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức đấu giá.

Người phải thi hành án có trách nhiệm hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho người đăng ký mua tài sản. Mức phí tổn do các bên thoả thuận; nếu không thoả thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết

CHƯƠNG IV

HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÀI SẢN ĐẤU GIÁ, THỜI HẠN KÝ KẾT, THANH TOÁN TIỀN MUA TÀI SẢN ĐẤU GIÁ VÀ BÀN GIAO TÀI SẢN

ĐIỀU 21. KÝ KẾT HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

1. Kết quả đấu giá tài sản là căn cứ để các bên ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

2. Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá kể từ thời điểm đấu giá viên công bố người trúng đấu giá, trừ trường hợp người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá hoặc từ chối kết quả trúng đấu giá. Kể từ thời điểm này, quyền và nghĩa vụ của các bên được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

3. Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được ký 02 Bên (*giữa Người có tài sản và Người trúng đấu giá*). Trong thời hạn 07 (*bảy*) ngày làm việc kể từ ngày Bên có tài sản nhận được hồ sơ cuộc đấu giá, người trúng đấu giá chủ động liên hệ với Người để ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được ký kết theo quy định pháp luật về dân sự.

4. Nếu quá thời hạn nêu trên mà người trúng đấu giá không ký hợp đồng mua bán thì được coi là từ chối mua tài sản đã trúng đấu giá, khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc để đảm bảo nghĩa vụ ký kết hợp đồng mua bán tài sản sẽ không được hoàn trả lại và thuộc về người có tài sản đấu giá.

ĐIỀU 22. THỜI HẠN THANH TOÁN TIỀN TRÚNG ĐẤU GIÁ; THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG THỨC BÀN GIAO TÀI SẢN

1. Thời hạn, phương thức, thời hạn thanh toán tiền trúng đấu giá:

- Thời hạn thanh toán tiền mua tài sản đấu giá: Người mua được tài sản bán đấu giá phải nộp tiền vào tài khoản của Bên A trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày đấu giá thành và không được gia hạn thêm. Trường hợp người mua được tài sản đấu giá không nộp hoặc nộp không đủ tiền mua tài sản trong thời hạn quy định thì Bên A hủy bỏ giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, hủy bỏ hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc yêu cầu Tòa án hủy bỏ theo quy định của pháp luật, toàn bộ số tiền đặt trước thuộc về bên có tài sản.

- Phương thức thanh toán: Chuyển khoản vào tài khoản

Đơn vị thụ hưởng: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương

Số tài khoản: 3949.0.1054177 tại Kho bạc nhà nước tỉnh Hải Dương

Lưu ý:

- Tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) của người trúng đấu giá được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện việc giao kết, thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

- Bên tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thực hiện chuyển toàn bộ tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) của người trúng đấu giá vào tài khoản do Bên có tài sản để cầm trả vào tiền mua tài sản cho người trúng đấu giá trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá.

- Nếu người trúng đấu giá tài sản không thực hiện đúng hạn nghĩa vụ nộp tiền theo Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá thì tiền đặt trước này thuộc về Bên có tài sản.

2. Thời hạn bàn giao tài sản:

Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày người mua được tài sản đấu giá nộp đủ tiền, Bên có tài sản tổ chức việc giao tài sản cho người mua được tài sản đấu giá, trừ trường hợp có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan. Bên tổ chức hành nghề đấu giá có trách nhiệm phối hợp với Bên có tài sản trong việc giao tài sản cho người mua được tài sản đấu giá.

3. Địa điểm giao tài sản:

Tại xã Hưng Thịnh (nay là xã Vĩnh Hưng), huyện Bình Giang và xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

4. Phương thức bàn giao:

- Bên có tài sản đấu giá trực tiếp giao tài sản cùng toàn bộ giấy tờ pháp lý, tài sản đấu giá cho người trúng đấu giá.

- Việc bàn giao phải được lập thành văn bản và kể từ thời điểm bàn giao người trúng đấu giá phải chịu trách nhiệm đối với tài sản mà mình đã nhận bàn giao.

- Trường hợp khó khăn khách quan ảnh hưởng đến tiến độ giao nhận, làm chậm công tác bàn giao tài sản thì các bên có trách nhiệm thông báo cho nhau và cùng nhau bàn bạc, giải quyết.

- Trường hợp, quá thời hạn bàn giao theo thỏa thuận mà Bên có tài sản đấu giá vẫn không bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá thì phải phải đền bù thiệt hại cho khách hàng trúng đấu giá, cụ thể: Trả lại toàn bộ số tiền người mua đã nộp, đền bù thiệt hại phát sinh do việc vi phạm Hợp đồng theo yêu cầu của người mua tài sản (nếu có). Trừ trường hợp bất khả kháng hoặc pháp luật có quy định khác.

- Trường hợp, Bên có tài sản đấu giá bàn giao tài sản không đúng với hiện trạng tài sản như đã mô tả tại hồ sơ pháp lý của tài sản hoặc danh mục tài sản đã cung cấp thì phải chịu trách nhiệm trực tiếp với người mua được tài sản, thỏa thuận bồi thường (nếu có) cho người mua được tài sản theo quy định pháp luật hiện hành.

- Người trúng đấu giá phải chịu mọi chi phí bốc dỡ, vận chuyển và phải đảm bảo an toàn cho người và thiết bị của Bên bàn giao tài sản. Nếu xảy ra hư hỏng và mất an toàn thì người trúng đấu giá phải bồi thường mọi thiệt hại cho Bên có tài sản đấu giá.



- Tiền thuê kho bãi (nếu có) đến ngày bàn giao tài sản do Bên có tài sản đấu giá thanh toán; từ ngày bàn giao tài sản đến khi người mua chuyển đi do Bên mua chịu.

CHƯƠNG V

TRÁCH NHIỆM CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN VÀ CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

ĐIỀU 23. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ

- Chịu trách nhiệm về thông tin, giấy tờ, tài liệu đã nộp khi đăng ký tham gia đấu giá.
- Liên hệ với Người có tài sản để đi xem hiện trạng tài sản đúng thời gian quy định, nghiên cứu kỹ bản Quy chế này trước khi nộp Hồ sơ tham gia đấu giá. Mọi khiếu nại thắc mắc, hay có sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo bằng văn bản cho Công ty đấu giá giải quyết trước thời hạn kết thúc nộp Hồ sơ tham gia đấu giá. Nếu không có khiếu nại gì, coi như khách hàng đã chấp nhận thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại liên quan đến tài sản sau khi kết thúc thời hạn nộp Hồ sơ tham gia đấu giá sẽ không được giải quyết.
- Tìm hiểu kỹ về hiện trạng hiện nay của tài sản và hồ sơ pháp lý tài sản đấu giá, hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm và rủi ro phát sinh (nếu có) khi mua được tài sản đấu giá, đồng thời cam kết không khiếu nại, tranh chấp, khởi kiện sau khi trúng đấu giá.
- Khách hàng tham gia đấu giá được coi là đã chấp thuận hiện trạng, tình trạng pháp lý của tài sản và tuân thủ mọi quy định tại quy chế này.

ĐIỀU 24. TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG TY ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

- Thực hiện việc đấu giá tài sản theo quy định tại quy chế này, Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024 và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
- Lập biên bản đấu giá để ghi chép đầy đủ nội dung diễn biến của phiên đấu giá.
- Không giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan đến tài sản đấu giá; Không chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng, chủng loại cũng như sự thiếu đồng bộ, chi tiết phụ kiện (nếu có) kèm theo tài sản đấu giá.

ĐIỀU 25. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI CÓ TÀI SẢN

Tài sản được đưa ra đấu giá trên cơ sở thực tế mà khách hàng đã được xem xét hiện trạng tài sản, tham khảo kỹ, đầy đủ Hồ sơ pháp lý về nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản. Vì vậy, Người có tài sản chỉ chịu trách nhiệm giải quyết mọi vấn đề pháp lý liên quan đến tài sản, bàn giao đúng hiện trạng tài sản như khách hàng đã tham khảo xem xét thực tế.

ĐIỀU 26. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI TRÚNG ĐẤU GIÁ

1. Quyền

- Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá là văn bản có giá trị xác nhận việc mua bán và làm căn cứ xác định quyền sở hữu tài sản của người trúng đấu giá.
- Được nhận bàn giao tài sản đấu giá theo đúng danh mục đã được cung cấp tại hồ sơ đấu giá tài sản và các giấy tờ pháp lý, hóa đơn, ... liên quan đến tài sản đấu giá.

- Được bồi thường thiệt hại nếu Người có tài sản bàn giao tài sản thiếu, không đúng số lượng, chủng loại như đã được mô tả tại danh mục tài sản đấu giá.
- Các quyền khác theo quy định pháp luật hiện hành.

2. Trách nhiệm

- Ký Biên bản đấu giá, hợp đồng và thanh toán tiền trúng đấu giá theo đúng thời gian thỏa thuận tại hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.
- Cử đại diện hợp pháp nhận bàn giao tài sản theo kế hoạch bàn giao của người có tài sản đấu giá.
- Đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, không để hư hỏng, mất mát, gây thiệt hại về tài sản của người có tài sản trong quá trình nhận tài sản.
- Chịu mọi rủi ro, chi phí phát sinh do việc chậm nhận tài sản (*nếu có*) và chịu mọi chi phí về các khoản thuế, phí, lệ phí, phí khác (*nếu có*) theo quy định của Nhà nước khi thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản theo quy định pháp luật hiện hành.
- Các nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật hiện hành.

- Người trúng đấu giá không được sở hữu phần diện tích đất thuê theo Tờ bản đồ số 1D+11+14, diện tích 185.318,1 m², địa chỉ thửa đất ở: xã Hưng Thịnh (nay là xã Vĩnh Hưng), huyện Bình Giang và xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương do phần đất thuê này không thuộc tài sản thế chấp được xử lý bán đấu giá. Người trúng đấu giá nếu muốn tiếp tục khai thác tài sản trên diện tích đất thuê thì phải tự làm việc, thỏa thuận với chủ sở hữu hợp pháp phần diện tích đất thuê trên. Nếu không có thỏa thuận với chủ sở hữu hợp pháp phần diện tích đất thì phải phá dỡ, di dời tài sản đến nơi khác trong thời gian 90 ngày làm việc kể từ khi nhận bàn giao tài sản hoặc theo thời hạn do người trúng đấu giá thỏa thuận với chủ sở hữu hợp pháp phần diện tích đất thuê.

ĐIỀU 27. CHỊU RỦI RO VÀ BẤT KHẢ KHÁNG

Người có tài sản chịu rủi ro đối với tài sản đấu giá cho đến khi tài sản được bàn giao cho người trúng đấu giá, người mua được tài sản chịu rủi ro kể từ khi nhận bàn giao tài sản đấu giá. Công ty đấu giá không chịu trách nhiệm về bất cứ rủi ro nào xảy ra đối với tài sản đấu giá nói trên.

Phiên đấu giá này không thể thực hiện do các trường hợp bất khả kháng như: Thiên tai, dịch họa, có yêu cầu ngừng mở phiên đấu giá, huỷ bỏ kết quả đấu giá, huỷ bỏ hợp đồng mua bán tài sản đấu giá của Người có tài sản, Cơ quan chức năng có thẩm quyền ... Người có tài sản, Công ty đấu giá, người tham gia đấu giá và người trúng đấu giá phải thực hiện theo, các vấn đề có liên quan được khôi phục về nguyên trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau tài sản đã nhận, nếu không hoàn trả được bằng hiện vật thì phải trả bằng tiền. Bên có lỗi gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 28. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Cán bộ của Công ty đấu giá, người tham gia đấu giá và các tổ chức có liên quan có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Quy chế cuộc đấu giá này.

“C”
TƯ
DANH
Ả
1M
PH

Người có tài sản, Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản và người tham gia đấu giá có trách nhiệm thực hiện theo đúng quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định tại Quy chế này và các quy định pháp luật liên quan.

Mọi trường hợp phát sinh giữa các bên sẽ được giải quyết theo quy định tại Quy chế này, trong trường hợp bản Quy chế này không quy định, tranh chấp giữa các bên sẽ được giải quyết theo quy định tại Luật đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn thi hành cũng như các quy định pháp luật khác liên quan.

Quy chế đấu giá được lập gồm 28 Điều, Thông báo đấu giá tài sản là một tài liệu không thể tách rời khỏi quy chế này.

CÔNG TY ĐGHĐ ĐẤU GIÁ VIỆT NAM



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Khu Giang



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ

Kính gửi: Công ty đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam

I. Thông tin người tham gia đấu giá:

1.Tên đơn vị:	
2.Trụ sở:	
3.MSDN/MST: Nơi cấp:	Ngày cấp:
4.Điện thoại:	Email:
5.Số tài khoản:	Tại ngân hàng:
6.Người đại diện:	Chức vụ:

II. Thông tin tài sản đấu giá, người có tài sản:

Người có tài sản đấu giá: Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Hải Dương

Tên tài sản đấu giá:	Giá trị toàn bộ tài sản nhà xưởng, công trình xây dựng, vật kiến trúc, vật liệu san lấp, thiết bị dây truyền, máy móc, cây cối nằm trên thửa đất không số, tờ bản đồ số 1D+11+14, diện tích 185.318,1 m ² , địa chỉ thửa đất ở: xã Hưng Thịnh (nay là xã Vĩnh Hưng), huyện Bình Giang và xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương được Cục THADS tỉnh Hải Dương xử lý để thực hiện Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 05/2021/QĐST-KDTM ngày 19/11/2019 của Tòa án nhân dân thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
Giá khởi điểm:	146.762.682.000 đồng (Chưa bao gồm thuế GTGT)
Tiền đặt trước:	28.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tám tỷ đồng)

III. Người tham gia đấu giá cam kết:

Đã tìm hiểu kỹ các thông tin về tính pháp lý, nguồn gốc tài sản, chấp nhận với hiện trạng, danh mục của tài sản được cung cấp; Đã đọc kỹ Quy chế và thực hiện đúng các quy định tại Quy chế cuộc đấu giá.

Ngày tháng năm 2025
Người tham gia đấu giá
(Ký, ghi rõ họ tên/ đóng dấu)